

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
सिविल अपील सं. 4208/2023
(वि.अनु.या(सि.) सं. 7137/2016 से उत्पन्न)

रमेश चंद

...अपीलार्थी

बनाम

दिल्ली परिवहन निगम प्रबंधन

...प्रत्यर्थी

निर्णय

न्या., अभय एस. ओका

तथ्यात्मक पहलू

अनुमति प्रदानित।

1. अपीलार्थी को दिनांक 22 जून 1985 को कंडक्टर के रूप में प्रत्यर्थी- दिल्ली परिवहन निगम द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को 8 सितंबर 1992 को आरोप-पत्र दिया गया था जिसमें आरोप लगाया गया कि एक विशिष्ट रूट पर कंडक्टर के रूप में

कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने दो यात्रियों से 4 रुपए की राशि प्राप्त की लेकिन उन्हें टिकट जारी करने में विफल रहे। जांच के बाद प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को दिनांक 14 जून 1996 से सेवा से हटाने का आदेश पारित किया।

2. प्रत्यर्थी ने श्रम न्यायालय के समक्ष एक औद्योगिक विवाद उठाया और जांच व उसके परिणामस्वरूप सेवा से हटाने के आदेश को चुनौती दी है। श्रम न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जांच अवैध थी। इसलिए श्रम न्यायालय ने प्रत्यर्थी को साक्ष्य एकत्रित करने की अनुमति दी। अधिनिर्णय दिनांकित 17 मार्च 2009 द्वारा श्रम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ आरोप स्थापित नहीं किया गया था। तदनुसार, उक्त अधिनिर्णय द्वारा श्रम न्यायालय ने अपीलार्थी को सेवा में बहाल करने का आदेश पारित किया। श्रम न्यायालय का यह विचार था कि अपीलार्थी ने यह साबित करने के दायित्व का निर्वहन नहीं किया है कि वह सेवा से हटाए जाने की तारीख से लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था। इसलिए, श्रम न्यायालय ने बकाया वेतन देने से इनकार कर दिया।

3. प्रत्यर्थी ने श्रम न्यायालय के अधिनिर्णय को स्वीकार किया था। बकाया वेतन देने से इनकार करने से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। रिट याचिका खारिज कर दी गई थी। रिट याचिका के खारिज होने से व्यथित होकर अपीलार्थी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की थी। दिनांक 11 दिसंबर 2015 के आक्षेपित निर्णय में खंडपीठ द्वारा बकाया वेतन देने से इनकार को बरकरार रखा गया है।

4. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18 मार्च 2016 को नोटिस जारी किया गया था। हम यहां नोट कर सकते हैं कि श्रम न्यायालय के अधिनिर्णय के संदर्भ में जिसे प्रत्यर्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, अपीलार्थी को दिनांक 23 जुलाई 2009 से सेवा में बहाल किया गया था। वह दिनांक 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे।

प्रस्तुतियाँ

5. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि श्रम न्यायालय के समक्ष दायर दावे के विवरण में भी अपीलार्थी ने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि वह उनके सेवा से

हटाए जाने की तारीख से बेरोजगार थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा इस पहलू पर प्रतिपरीक्षा के अधीन किया गया था। इसलिए वह प्रस्तुत करते हैं कि मामले के तथ्यों में अपीलार्थी ने यह साबित करके उस पर दायित्व का निर्वहन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा सेवा से हटाए जाने के बाद उसके पास कोई रोजगार नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसके विपरीत कोई सबूत नहीं है और इसलिए अपीलार्थी पूर्ण बकाया वेतन का हकदार है।

6. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष दिनांक 18 जुलाई 2008 को एक शपथ-पत्र दायर किया गया था जिसमें एक दावा किया गया था कि अपीलार्थी अपनी सेवा की समाप्ति की तारीख से बेरोजगार था और किसी भी रोजगार को सुरक्षित करने में सक्षम नहीं हो पाया था। हालांकि, उक्त शपथ-पत्र को वापस ले लिया गया और एक नया शपथ-पत्र दायर किया गया जिसमें ऐसा कोई विशिष्ट दावा शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलार्थी ने सेवा की समाप्ति की तारीख से बेरोजगार होने के मामले

को स्थापित करने के उसके दायित्व का निर्वहन नहीं किया है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है, उन्होंने अपीलार्थी को भुगतान किए गए सेवानिवृत्ति बकाए को दर्शाने वाले दस्तावेजों को अभिलेख पर रखा है और एक विवरण जिसमें उस वेतन को शामिल किया है जो वह अपनी सेवा की समाप्ति की तारीख से अपनी बहाली की तारीख तक ले सकता था।

हमारा विचार

7. हमारे सामने एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या श्रम न्यायालय का बकाया वेतन देने से इनकार करना उचित था। **राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय बनाम सुधीर शर्मा** के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि यह तथ्य कि सेवा से बर्खास्तगी के बाद कोई कर्मचारी लाभप्रद रूप से नियुक्त था या नहीं यह उसके विशेष ज्ञान में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 में शामिल सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक दायित्व कर्मचारी पर है कि वह इस मामले के साथ सामने आए कि वह सेवा की समाप्ति के आदेश के बाद लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था। यह एक नकारात्मक दायित्व है। हालांकि, कर्मचारी किस तरह से उक्त दायित्व का निर्वहन कर सकता है यह प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यह सब

अभिलेख पर मौजूद अभिवचन और सबूतों पर निर्भर करता है। चूंकि दिए गए मामले में यह एक नकारात्मक दायित्व है, कर्मचारी द्वारा शपथ पर दावा करना कि वह बेरोजगार था, नियोक्ता द्वारा अभिलेख पर लाई गई किसी भी सकारात्मक सामग्री के अभाव के अनुरूप हो सकता है।

8. अब, मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए हम पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 8 अगस्त 1997 को श्रम न्यायालय के समक्ष दायर दावा विवरण जो उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित किया गया था जिसमें एक विशिष्ट विवाद उठाया गया था कि वह अभी भी बेरोजगार हैं और कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। इसलिए, विवरण के अनुच्छेद 9 में एक विवाद उठाया गया था कि अपीलार्थी बकाया वेतन का हकदार था। इसलिए, 8 अगस्त 1997 को कम से कम अपीलार्थी द्वारा एक विशिष्ट मामला बनाया गया है कि वह लाभप्रद रूप से नियुक्त नहीं था। अपीलार्थी ने दिनांक 18 जुलाई 2008 को एक शपथ-पत्र दायर किया था जिसमें श्रम न्यायालय के समक्ष उन्होंने तर्क दिया कि वह बर्खास्तगी की तारीख से बेरोजगार थे और गंभीर आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे थे। हालांकि, उक्त शपथ-पत्र वापस ले लिया गया था और अपीलार्थी द्वारा 4 सितंबर 2008 को

साक्ष्य का एक नया शपथ-पत्र दायर किया गया था जिसमें रोजगार प्राप्त करने में विफलता के बारे में एक विशिष्ट दावे को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, प्रबंधन के अधिवक्ता द्वारा श्रम न्यायालय के समक्ष इस पहलू पर उनकी प्रतिपरीक्षा यह सुझाव देते हुए की गई थी कि अपीलार्थी अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त राशि कमा रहे थे। हालांकि, अपीलार्थी ने उक्त सुझाव की सत्यता से इनकार कर दिया। इसलिए, सेवा से समाप्ति के तेरह महीने बाद दायर दावा विवरण में अपीलार्थी द्वारा एक विशिष्ट दावा किया गया था कि वह बेरोजगार था। प्रत्यर्थी द्वारा अभिलेख पर न तो कोई सामग्री रखी गई है जो यह दर्शाती है कि अपीलार्थी के पास आय का स्रोत था और न ही प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिपरीक्षा के समय कुछ भी सामग्री प्राप्त की गई है।

9. कानून सुस्थापित है। यहां तक कि अगर न्यायालय सेवा में बहाली का आदेश पारित करता है तो बकाया वेतन के भुगतान का आदेश स्वतः नहीं होगा। यह सब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह सच है कि अपीलार्थी द्वारा 18 जुलाई, 2008 को श्रम न्यायालय के समक्ष दायर शपथ-पत्र में शपथ लेकर स्पष्ट बयान दिया गया था कि उन्हें बर्खास्तगी की तारीख के पश्चात नौकरी नहीं

मिली थी को वापस ले लिया गया और साक्ष्य के रूप में दायर नए शपथ-पत्र में इस तरह का कोई विशिष्ट विवाद नहीं उठाया गया था। लेकिन अपीलार्थी के पक्ष में दो कारक हैं। दावा विवरण में यह विशेष रूप से कहा गया है कि अगस्त 1997 तक जब दावा विवरण दायर किया गया था, अपीलकर्ता को रोजगार मिलना मुश्किल था और वास्तव में वह बेरोजगार था। दूसरा पहलू यह है कि प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा इस मुद्दे पर अपीलार्थी की प्रतिपरीक्षा की गई है और प्रतिपरीक्षा में अपीलार्थी ने इनकार कर दिया कि उसके पास अपने परिवार की देखभाल के लिए आय का पर्याप्त स्रोत है। हालांकि, पहले से दायर शपथ-पत्र को वापस लेने और नए शपथ-पत्र में बेरोजगारी के तर्क को नहीं उल्लिखित करने के अपीलार्थी के आचरण को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को सेवा समाप्ति की तारीख से बहाली तक की पूरी अवधि के लिए बकाया वेतन का लाभ नहीं दिया जा सकता है। यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि तेरह वर्षों की पूरी अवधि के लिए अपीलार्थी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था। हालांकि, प्रत्यर्थी इस मामले के साथ सामने नहीं आया है कि सेवा से हटाए जाने की तारीख से अपीलार्थी के पास आय का दूसरा स्रोत था। इस प्रकार अपीलार्थी ने यह स्थापित करके अपने दायित्व का निर्वहन किया कि

वह कम से कम अगस्त 1997 तक बेरोजगार था। प्रत्यर्थी की ओर से पेश अधिवक्ता द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत चार्ट से हम पाते हैं कि बहाली की तारीख पर अपीलार्थी का सकल वेतन 18,830/- रुपए था। हटाए जाने की तारीख को, उनका वेतन लगभग 4,000/- रुपये प्रति माह था।

10. हमारा विचार है कि मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, यह उचित होगा कि अपीलार्थी को बकाया वेतन के बदले 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। उस हद तक, अपील सफल होनी चाहिए।

11. तदनुसार, श्रम न्यायालय का दिनांक 17 मार्च, 2009 का अधिनिर्णय और उच्च न्यायालयों के आक्षेपित निर्णयों को संशोधित किया गया है। हम प्रत्यर्थी को आज से दो महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थी को बकाए वेतन के रूप में 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। अपीलार्थी को अपने खाते का विवरण और अपने खाते के रद्ध चेक की एक प्रति प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को देनी होगी। प्रत्यर्थी द्वारा दो महीने के निर्धारित समय के भीतर अपीलार्थी के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। अपीलकर्ता

द्वारा आज से एक महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को अपने बैंक खाते का विवरण और रद्द चेक की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने की स्थिति में, प्रत्यर्थी के लिए श्रम न्यायालय में राशि जमा करने का विकल्प खुला रहेगा। श्रम न्यायालय अपीलार्थी को राशि वापस लेने की अनुमति देगा। यदि प्रत्यर्थी आज से दो महीने के भीतर 3 लाख रुपये की राशि का भुगतान या जमा करने में विफल रहता है तो उक्त राशि पर सेवा में बहाली की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। उपरोक्त शर्तों पर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

.....न्या.

(अभय एस. ओका)

.....न्या.

(राजेश बिंदल)

नई दिल्ली;

5 जुलाई, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्राय माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।